



Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

§ 10 Schuldrecht - Einführung

A. Einleitung

Was bisher geschah und wohin es jetzt geht

- Bislang haben wir uns schwerpunktmäßig mit dem ersten Buch des BGB, dem **Allgemeinen Teil (BGB-AT)** in den **§§ 1-240 BGB** beschäftigt (**Ausnahme: AGB-Recht** aus der letzten Vorlesungseinheit [geregelt in §§ 305 – 310 BGB])
- Zu den Themen zählten unter anderem:
 - Willenserklärungen
 - Vertragsschluss
 - Anfechtungsrecht
 - Rechts- und Geschäftsfähigkeit
 - Stellvertretung
- Ab heute beschäftigen wir uns mit dem **zweiten Buch des BGB**, dem **Schuldrecht**, geregelt in den **§§ 241-853 BGB**
- Das Schuldrecht ist – der allgemeinen Systematik des BGB folgend – in zwei Teile aufgeteilt:
 - **Allgemeines Schuldrecht, §§ 241-432 BGB (Schuldrecht-AT)**
 - **Besonderes Schuldrecht, §§ 433-853 BGB (Schuldrecht-BT)**

§ 10 Schuldrecht - Einführung

B. Was sind Schuldverhältnisse?

- Ein „**Schuldverhältnis**“ ist ein **Rechtsverhältnis**, auf Grund dessen eine Person („**Schuldner**“) der anderen („**Gläubiger**“) etwas schuldet, d. h. ihr gegenüber zur **Leistung und/oder zur Rücksicht** verpflichtet ist.
 - Schuldverhältnis im weiteren Sinne: Die gesamte schuldrechtliche Beziehung (z.B. Vertrag)
 - Schuldverhältnis im engeren Sinne: Der einzelne schuldrechtliche Anspruch (z.B. Zahlungsanspruch) (vom Gesetz meist gemeint)
- Die **Pflichten, die sich aus einem Schuldverhältnis ergeben können**, werden im Allgemeinen Schuldrecht von **§ 241 BGB** beschrieben:
 - Absatz 1:* Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. Die Leistung kann in einem **Tun** oder auch in einem **Unterlassen** bestehen.
 - Absatz 2:* Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur **Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen** des anderen Teils verpflichten.
- Die beiden Absätze enthalten zwei grundlegenden Kategorien schuldrechtlicher Pflichten
 - **Leistungspflichten**, § 241 Abs. 1 BGB
 - Das sind in der Regel die **Hauptleistungspflichten** aus dem Schuldverhältnis (Bsp.: Pflicht zur Übergabe und Übereignung gem. § 433 Abs. 1 S. 1 BGB)
 - Begründen ein eigenständiges **Forderungsrecht** des Gläubigers und sind eigenständig einklagbar
 - **Schutzpflichten**, § 241 Abs. 2 BGB
 - Das sind in der Regel **Nebenleistungspflichten**, die sich häufig auf absolute Rechte des Gläubigers beziehen (Bsp.: Wenn ein Lieferant ein Paket abliefert, soll er damit keine Kratzer im Hausflur machen)
 - Begründen keine eigenständigen Forderungs- und Klagerechte, sondern schützen das Integritätsinteresse des Gläubigers, in der Regel über entsprechende **Schadenersatzansprüche**

§ 10 Schuldrecht - Einführung

C. Arten von Schuldverhältnissen

- Schuldverhältnisse lassen sich nach der Art ihrer Entstehung differenzieren:

1. Rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse

- Entstehen **auf Basis von Rechtsgeschäften**, § 311 Abs. 1 BGB (= weil man sie will)
- Wichtigstes Beispiel: Verträge (§§ 433 ff. BGB)



2. Gesetzliche Schuldverhältnisse

- Entstehen **kraft Gesetzes** (= egal, ob man sie will oder nicht)
- Wichtiges Beispiel: Deliktsrecht (§§ 823 ff. BGB)



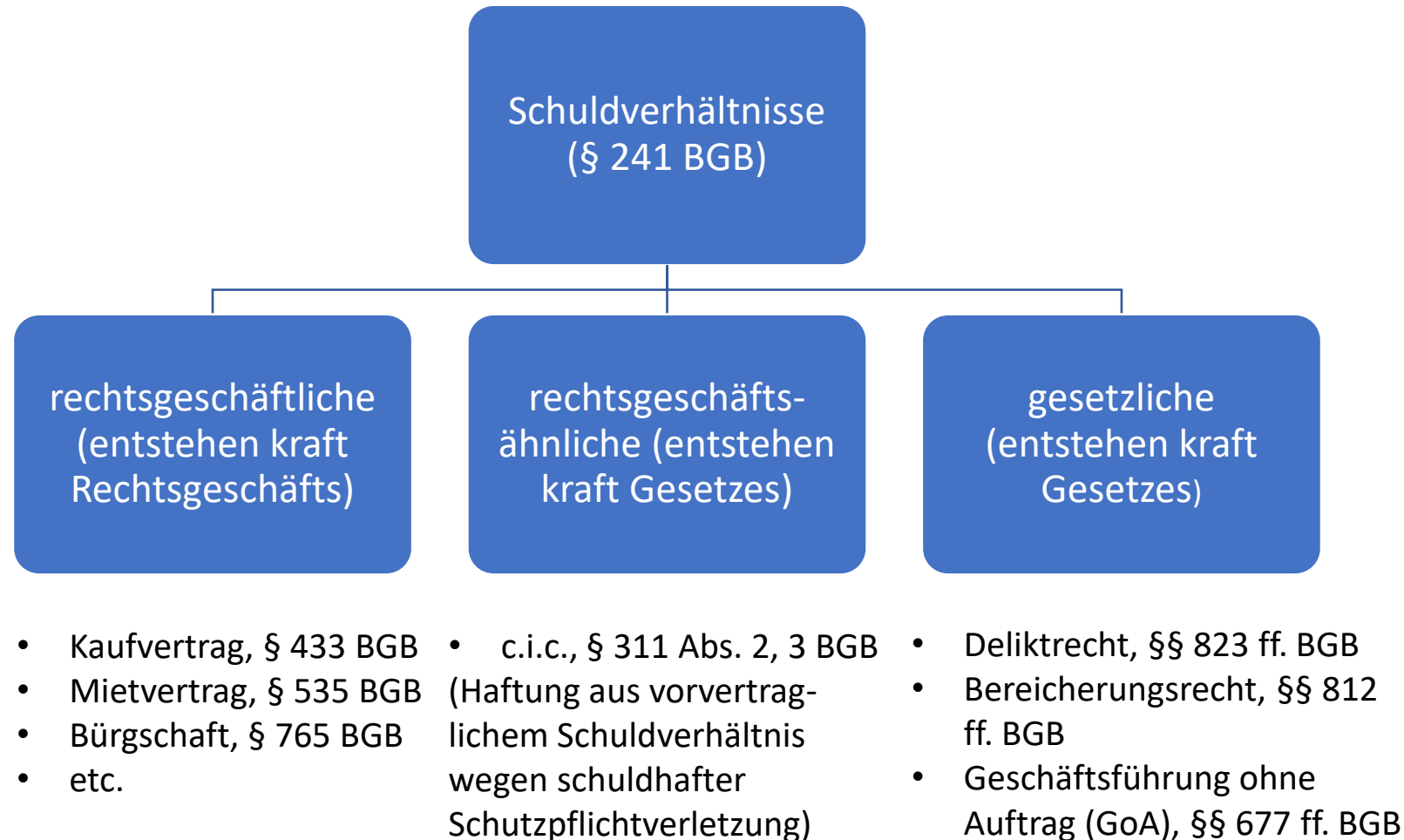
3. Rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse

- Entstehen **auf Basis eines Rechtsgeschäfts kraft Gesetzes** (= so halb gewollt)
- Wichtigstes Beispiel: Culpa in Contrahendo (c.i.c.) (§ 311 Abs. 2,3 BGB)



§ 10 Schuldrecht - Einführung

Arten von Schuldverhältnissen - Übersicht



§ 10 Schuldrecht - Einführung

D. Der Inhalt von Schuldverhältnissen

- Leistungsmodalitäten -

- Um die **(Haupt-)Leistungspflichten** eines Schuldverhältnisses im Sinne von § 241 Abs. 1 BGB zu erfüllen, muss die Leistung in der Weise erbracht werden, wie sie geschuldet ist. Konkret bedeutet dies, dass die **richtige Leistung** vom **richtigen Schuldner** gegenüber dem **richtigen Gläubiger** zum **richtigen Zeitpunkt** am **richtigen Ort** erbracht werden muss. Ist dies nicht der Fall, wird die Leistungspflicht nicht erfüllt, mit der Folge, dass der Gläubiger seinen Anspruch behält und der Schuldner ggf. beispielsweise Schadenersatz wegen Verzugs leisten muss (§ 286 BGB).
- **Richtige Leistung**
 - Bestimmt sich nach dem Inhalt des Schuldverhältnisses und ist häufig im Schuldrecht Besonderer Teil (=Schuldrecht BT) genauer geregelt (Bsp.: §§ 433 ff. BGB: Übergabe und Übereignung einer [mangelfreien] Sache)
- **Richtiger Gläubiger/Schuldner**
 - Ergibt sich in der Regel eindeutig aus dem Inhalt des Schuldverhältnisses. Gem. **§ 267 BGB** kann die Leistung auch durch einen **Dritten** erbracht werden, sofern es sich **nicht um höchstpersönliche Pflichten** handelt (-> Zahlung in der Regel schon, Arbeitsleistungen in der Regel nicht)
- **Richtiger Zeitpunkt**
 - Hierfür sieht **§ 271 BGB** eine (Auslegungs-)Regel vor: Sofern sich aus dem Inhalt des Schuldverhältnisses oder den Umständen nichts anderes ergibt, ist die Leistung **im Zweifel sofort** fällig.

§ 10 Schuldrecht - Einführung

- **Richtiger Ort**

- Auch hier hält das Gesetz in **§ 269 BGB** eine Auslegungsregel parat: Sofern sich aus dem Inhalt des Schuldverhältnisses oder den Umständen nichts anderes ergibt, ist die Leistung im Zweifel am Wohnsitz des Schuldners zu erbringen.
- Wichtig ist insofern, dass das Gesetz hier zwei grundlegende Begriffe des allgemeinen Schuldrechts (leider) ein bisschen durcheinander bringt: Wenn das Gesetz in § 269 Abs. 1 BGB von „Leistungsort“ spricht, meint es eigentlich den „Erfolgsort“.
- Der **Leistungsort** ist der Ort, an dem der Schuldner seine **Leistungshandlung** erbringen muss.
- Der **Erfolgsort** ist der Ort, an dem der von **den Parteien bezweckte Erfolg** eintreten muss.
- Beide Orte können auseinanderfallen, wobei sich je nach Leistungs- und Erfolgsort drei Kategorien unterscheiden lassen:
- **1. Holschuld**
 - **Leistungs- und Erfolgsort sind identisch** (d.h. der Gläubiger muss die Sache beim Schuldner abholen)
 - Ist bei Gewerbebetrieben der gesetzliche Regelfall, s. § 269 Abs. 1, Abs. 2 BGB
- **2. Schickschuld**
 - Schuldner kann seine Leistungshandlung (das Versenden) von jedem Ort erbringen, der Erfolg muss aber beim Gläubiger eintreten (die Sache also an seine Adresse versendet werden). **Leistungs- und Erfolgsort fallen** bei der Schickschuld folglich **auseinander**.
- **3. Bringschuld**
 - Schuldner muss seine (letzte) Leistungshandlung genau an dem Ort erbringen, an dem der Erfolg eintreten soll (also z.B. eine Sache beim Gläubiger vorbeibringen)
- Relevanz erlangt diese Unterscheidung häufig in Fällen, in denen eine **Sache bei der Versendung verschwindet oder beschädigt** wird. Handelt es sich z.B. um eine **Schickschuld**, so hat der Schuldner z.B. bereits mit **Aufgabe eines Pakets** alle seine Pflichten erfüllt und kann selbst dann die Gegenleistung fordern, wenn dem Paket ohne sein Zutun etwas zustößt. Handelt es sich hingegen um eine **Bringschuld**, darf sich der Schuldner zur Erfüllung in der Regel zwar ebenfalls der Hilfe Dritte bedienen (also z.B. der Post). Die Pflicht aus dem Schuldverhältnis ist aber erst dann erfüllt, wenn das **Paket unbeschädigt beim Gläubiger ankommt**.

§ 10 Schuldrecht - Einführung

E. Erlöschen von Schuldverhältnissen

- Ein Schuldverhältnis „erlischt“, wenn die aus ihm folgenden (Leistungs-)Pflichten erloschen sind. Hierfür kann es verschiedene Gründe geben:

1. Erfüllung, §§ 362 ff. BGB

- Geht alles gut, erlischt das Schuldverhältnis durch „**Erfüllung**“
- Wann dies genau der Fall ist, ist in den **§§ 362 ff. BGB** festgelegt
 - Gem. **§ 362 Abs. 1 BGB** erlischt das Schuldverhältnis (i.e.S.), wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird. „**Bewirken**“ meint hier das **Erbringen der Leistung in genau der Weise, wie es durch das Schuldverhältnis vorgesehen** ist (s. vorherige Folien)
 - Gem. **§ 364 Abs. 1 BGB** erlischt das Schuldverhältnis auch dann, wenn der Gläubiger eine andere als die geschuldete Leistung „**an Erfüllung**“ statt annimmt. (**Bsp.:** Kann der Verkäufer die geschuldete Sache nicht mehr liefern und bietet dem Käufer stattdessen eine **andere Sache** an, erlischt die Leistungspflicht aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB, wenn der **Käufer sich hiermit einverstanden erklärt.**)
 - Gem. **§ 364 Abs. 2 BGB** kann eine Leistung auch „**erfüllungshalber**“ erbracht werden. Das Schuldverhältnis erlischt dann in der Regel erst, wenn der Gläubiger sich aus dem Geleisteten erfolgreich befriedigt hat. (Bsp.: Der Schuldner hat kein Bargeld zur Verfügung und stellt dem Gläubiger stattdessen einen Scheck aus. Dann erlischt das Schuldverhältnis erst, wenn der Gläubiger den Scheck erfolgreich bei der Bank einlösen konnte.)

§ 10 Schuldrecht - Einführung

2. Aufrechnung, §§ 387 ff. BGB

- Eine weitere Möglichkeit, das Schuldverhältnis i.e.S. zum Erlöschen zu bringen, ist die Aufrechnung, geregelt in den **§§ 387 ff. BGB**. Stehen sich **zwei gleichartige [z.B.: Geld gegen Geld], wechselseitige Forderungen** gegenüber (insbes. Geldforderungen), kann der Schuldner durch **einseitige Willenserklärung** (§ 388 BGB) die **Aufrechnung erklären**, mit der Folge, dass die Forderungen erlöschen, soweit sie sich decken (§ 389 BGB).

3. Erlöschen wegen Schadenersatz statt der Leistung nach Fristsetzung, § 281 Abs. 4 BGB

- Darüber hinaus erlischt ein Schuldverhältnis i.e.S. z.B. auch, wenn der Gläubiger Schadenersatz statt der Leistung fordert (§ 281 Abs. 4 BGB). Wann genau dieser und andere Schadenersatzansprüche nach den §§ 280 ff. BGB bestehen, machen wir in der nächsten Vorlesungseinheit.

• 4. Unmöglichkeit, § 275 BGB

- Schließlich kann ein Schuldverhältnis auch erlöschen, weil die Leistung **unmöglich** geworden ist, geregelt in **§ 275 BGB**.
- § 275 BGB unterscheidet in seinen drei Absätzen **drei unterschiedliche Formen der Unmöglichkeit**:
 - „Echte“ Unmöglichkeit, § 275 Abs. 1 BGB
 - Wirtschaftliche Unmöglichkeit, § 275 Abs. 2 BGB
 - Persönliche Unmöglichkeit, § 275 Abs. 3 BGB

§ 10 Schuldrecht - Einführung

1. § 275 Abs. 1 BGB: „Echte“ Unmöglichkeit

- Der Anspruch auf Leistung ist ausgeschlossen, soweit diese *für den Schuldner oder für jedermann unmöglich* ist.
- Die „echte“ Unmöglichkeit unterscheidet zwischen zwei Unterformen der Unmöglichkeit: Der **„objektiven Unmöglichkeit“** (Alt. 2: „für jedermann unmöglich“) und der **„subjektiven Unmöglichkeit“** (Alt. 1: „für den Schuldner [...] unmöglich“)
 - **Beispiel objektive Unmöglichkeit:** A einigt sich mit B darauf, sein Fahrrad zu verkaufen. Als A das Fahrrad zu B bringen will, wird er an der Weender Landstraße von einem Lastwagen angefahren, der dabei über das Fahrrad fährt und dieses vollständig zerstört.
 - **Beispiel subjektive Unmöglichkeit:** A einigt sich mit B darauf, sein Fahrrad zu verkaufen. In der Nacht, bevor A das Fahrrad zu B bringen will, wird es von einem Dieb gestohlen.
- Sonderproblem: Stückschulden und Gattungsschulden
- Ob eine Leistung unmöglich ist oder der Schuldner zur Leistung verpflichtet bleibt, hängt häufig davon ab, ob es sich bei der Leistungspflicht aus dem Schuldverhältnis um eine sog. **„Stückschuld“** oder eine **„Gattungsschuld“** handelt.
 - **Stückschuld:** Geschuldete Sache ist nach individuellen Merkmalen bestimmt /**einzigartig**.
 - Bsp.: Ein bestimmtes Gemälde von Picasso, ein konkreter Gebrauchtwagen, ein bestimmter Hundewelp, Spezialanfertigungen, etc.
 - **Rechtsfolge bei Untergang: Objektive Unmöglichkeit** nach § 275 Abs. 1 Alt. 2 BGB (weil es nur um diese Sache ging und diese nun untergegangen ist)
 - **Gattungsschuld:** Geschuldete Sache ist **nur nach allgemeinen (Gattungs-)Merkmalen bestimmt** (vgl. § 243 Abs. 1 BGB)
 - Bsp.: Ein Pfund Tomaten, 1000l Heizöl, ein Neuwagen eines gewissen Modells
 - **Rechtsfolge bei Untergang: Keine Unmöglichkeit**, solange Lieferung einer anderen Sache aus derselben Gattung möglich ist.
 - (Häufiger) **Sonderfall: „Vorratsschuld“:** Geschuldet ist eine beliebige Sache aus einem bestimmten Vorrat, bspw. aus dem Warenlager eines Unternehmens. Dann muss die Sache so lange geliefert werden, bis das Lager leer ist („nur solange der Vorrat reicht“). Danach tritt Unmöglichkeit ein.
- Ob im Einzelfall eine Stückschuld oder eine Gattungsschuld vorliegt, ist durch **Auslegung** des Schuldverhältnisses nach den §§ 133, 157 BGB zu bestimmen.



§ 10 Schuldrecht - Einführung

2. § 275 Abs. 2 BGB: Wirtschaftliche Unmöglichkeit

- S. 1: Der Schuldner kann die Leistung verweigern, soweit diese einen **Aufwand erfordert**, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem **groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Gläubigers** steht.
- Kennzeichen der wirtschaftlichen Unmöglichkeit ist, dass die Leistung bei *rein naturwissenschaftlicher Betrachtung* zwar noch *möglich* wäre, allerdings nur mit einem derart **unverhältnismäßigen Aufwand**, dass das Gesetz den Schuldner hiervon befreien möchte.
- **Beispiel:** A verkauft B auf einer Butterfahrt über die Nordsee einen Ring. Als A den Ring übergeben will, wird das Boot von einer Welle getroffen und der Ring fällt über Bord bis auf den Grund des Meeres. Die Leistung ist damit zwar nicht unmöglich nach § 275 Abs. 1 BGB, denn immerhin könnte der Ring theoretisch mit schwerem Gerät noch geborgen werden. Dieser Aufwand stünde aber in einem derart groben Missverhältnis zum Leistungsinteresse des B, dass A sich auf § 275 Abs. 2 BGB berufen kann.

3. § 275 Abs. 3 BGB: Persönliche Unmöglichkeit

- Der Schuldner kann die Leistung ferner verweigern, wenn er die **Leistung persönlich zu erbringen hat** und sie ihm unter **Abwägung** des seiner Leistung entgegenstehenden Hindernisses **mit dem Leistungsinteresse des Gläubigers nicht zugemutet werden kann**.
- Kennzeichen der persönlichen **Unmöglichkeit** ist, dass die Leistung aufgrund von Umständen, die in der **Person des Schuldners** liegen, (ausnahmsweise) unzumutbar ist.
- **Beispiel:** Die Opernsängerin O soll am Abend die „Aida“ im Deutschen Theater in Göttingen spielen. Am Nachmittag erleidet ihr Sohn einen schweren epileptischen Schock und muss ins Krankenhaushaus. In dieser persönlichen Ausnahmesituation ist es für O nicht zumutbar, statt bei ihrem Sohn zu sein abends auftreten zu müssen. Sie kann die Leistung gem. § 275 Abs. 3 BGB verweigern.
- **Rechtsfolgen bei Unmöglichkeit nach § 275 BGB**
 - **Erlöschen der Leistungspflicht** (bei Abs. 1 automatisch, bei Abs. 2 und 3, wenn der Schuldner sich hierauf beruft)
 - **in der Regel zugleich Erlöschen der Gegenleistungspflicht gem. § 326 Abs. 1 BGB** (wer nix kriegt, muss auch nix zahlen)

§ 10 Schuldrecht - Einführung

Prüfungen des Erlöschens von Schuldverhältnissen in der Klausur

- Im Rahmen einer Fallbearbeitung würde das Erlöschen eines Anspruchs aus einem Schuldverhältnis im Anschluss an die Prüfung des Entstehens des Anspruchs geprüft. Beispiel:

- Fall:

A und B schließen einen Kaufvertrag über ein Fahrrad zum Preis von 500€. B zahlt die 500€ an A. Hat A einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung?

- Lösungsskizze:

Anspruch A gegen B aus § 433 Abs. 2 BGB?

I. Anspruch entstanden?

(+) (Angebot, Annahme, etc.)

II. Anspruch untergegangen?

(+) (bei Erfüllung gem. § 362 Abs. 1 BGB)

Lösung: A hat gegen B keinen Anspruch aus § 433 Abs. 2 BGB.

§ 10 Schuldrecht - Einführung

Main Take-Away

- Das **Schuldrecht** ist in den **§§ 241-853 BGB** geregelt, mit dem **Schulrecht-AT** in den **§§ 241-432 BGB** und dem **Schuldrecht-BT** in den **§§ 433-853 BGB**.
- Im Rahmen eines Schuldverhältnisses treffen den **Schuldner** gegenüber dem **Gläubiger** in der Regel **Leistungspflichten** (§ 241 Abs. 1 BGB) und **Schutzpflichten** (§241 Abs. 2 BGB)
- Schuldverhältnisse lassen sich nach der Art ihrer Entstehung in **Rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse** (insbes. Verträge), Rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse (insbes. die c.i.c.) und **Gesetzliche Schuldverhältnisse** (z.B. im Deliktsrecht) einteilen.
- Die Leistungspflicht des Schuldners enthält in der Regel eine konkrete **Leistungszeit** (vgl. § 271 BGB) und einen konkreten **Leistungs- und Erfolgsort** (vgl. § 269 BGB). Letztere unterscheiden sich danach, ob eine **Hol-, Bring- oder Schickschuld** vorliegt.
- Ein **Schuldverhältnis i.e.S. erlischt**, wenn ein entsprechender Erlöschenstatbestand vorliegt. Hierzu zählt insbesondere die **Erfüllung**, geregelt in den **§§ 362 ff. BGB**.
- Ein weiterer relevanter Grund für das Erlöschen des Schuldverhältnisses ist das Vorliegen von Unmöglichkeit nach **§ 275 BGB**. Das Gesetz unterscheidet zwischen „echter“ **objektiver und subjektiver Unmöglichkeit** (Abs. 1) sowie wirtschaftlicher (Abs. 2) und persönlicher (Abs. 3) Unmöglichkeit. Bei **Stückschulden** liegt bei Untergang der Sache in der Regel Unmöglichkeit vor, bei **Gattungsschulden** hingegen nicht.